



PUTUSAN

Nomor 366 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MELISA MAINTI alias ICA;**
Tempat Lahir : Sawidago;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/17 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tanggal 7 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELISA MAINTI alias ICA bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELISA MAINTI alias ICA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 254, Nama Pemegang Hak Viktor Rustian Timbani, Penerbitan Sertifikat Poso 15 September 2003;

Dikembalikan kepada Saksi Viktor Rustian Timbani;

2. Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang Poso Kancapem/Unit, Unit Tentena Nomor B.124/5200/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Debitur Maksi Yonatan Wetesi dengan jumlah pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang [72] Kc Poso Kancapem/Unit: [5200] Unit Tentena Nomor SPH PK 181113WE/5200/11/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Debitur Maksi Yonatan Wetesi dengan jumlah pinjaman Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

4. Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang [72] Kc Poso Kancapem/Unit: [5200] Unit Tentena Nomor SPH PK 1905R0W4/5200/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Debitur Maksi Yonatan Wetesi dengan jumlah pinjaman Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar tanda terima yang isinya surat-surat: SK.NO KEP DIR. SDM.R.038/0617 dan SHM Nomor 254/SAOJO/atas nama Viktor R. Timbani Mei 2018;

6. 1 (satu) lembar tanda terima yang isinya surat-surat: SK.NO KEP DIR.SDM.R.038/0617 dan SHM Nomor 254 atas nama Viktor R. Timbani tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 7202040303890005 atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202041007090001 atas nama Adrian Wetesi;
9. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 84.763.712.1-833.000 atas nama Maksi Yonatan Wetesi NIK 7202040303890005;
- 10.1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Yaspis Dana Prima Nomor KEP.DIR.SDM.R.038/0617 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
- 11.1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Yang Bermohon An. Maksi Yonatan Wetesi;
- 12.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan Pemohon Mengetahui/ Menyetujui Rikson Towengke;
- 13.2 (dua) lembar daftar rincian gaji atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
- 14.1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya;
- 15.1 (satu) lembar formulir permohonan kredit Pemohon atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
- 16.Surat Keputusan Direksi PT. BPR Yaspis Dana Prima Nomor KEP. DIR.SDM.R.015/0216/ tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan atas nama Melisa Mainti;
- 17.Surat Keputusan Direksi PT.BPR Yaspis Dana Prima Nomor KEP. DIR.SDM.R.004/0610 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Malisa Mainti;
- Dikembalikan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena;
- 18.Surat Penyampaian Salinan Dokumen Kredit Saudara Viktor Rustian Timbani Nomor YDP-DIR/18/TTA/03/-2025;
- 19.Fotokopi yang terlegalisir bermeterai Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Yaspis Dana Prima tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP/KUPEDES GOLBERTAP); Nomor: 2025/Kc/XII/ADK/12/2010; Nomor: Dir.02/BPR-Yaspis/12/2010/Tta;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kredit 1 (Pertama);
21. Kredit 2 (Kedua/Top Up);
22. Fotokopi yang terlegalisir Surat Permohonan Kredit;
23. Fotokopi yang terlegalisir KTP Victor Rustian Timbani;
24. Fotokopi yang terlegalisir KTP Ifoni Rotensulu;
25. Fotokopi yang terlegalisir KTP Ardi Efraim Timbani;
26. Fotokopi yang terlegalisir Kartu Keluarga Victor Rustian Timbani Nomor 7202040204140006;
27. Fotokopi yang terlegalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/04/K/VI/2009;
28. Fotokopi yang terlegalisir Laporan Appraisal Kendaraan Nomor 152/APP/2018;
29. Fotokopi yang terlegalisir lampiran foto jaminan mobil dan rumah tempat tinggal Caldep semuanya;
30. Fotokopi yang terlegalisir laporan *cash flow* (arus kas) per bulan nasabah atas nama Victor Rustian Timbani;
31. Fotokopi yang terlegalisir laporan fasilitas kredit dan memo keputusan kredit SPK/KAB MIDI/66/0318;
32. Fotokopi yang terlegalisir Perjanjian Kredit Nomor SPK/KAB MIDI/66/0318;
33. Fotokopi yang terlegalisir Bukti Serah Terima Jaminan Kendaraan (mobil/motor) Nomor 20/BPK-Y/J-III/18;
34. Fotokopi yang terlegalisir jaminan mobil dan rumah tempat tinggal;
35. Fotokopi yang terlegalisir BPKB Nomor K-05809317. DN 811 EB;
36. Fotokopi yang terlegalisir faktur kendaraan bermotor atas nama Ardi Efraim Timbani;
37. Fotokopi yang terlegalisir STNK Nomor DN 811 EB atas nama Ardi Efraim Timbani;
38. Fotokopi yang terlegalisir Buku Register Jaminan PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor 20 BPKB NO.K-05809317 atas nama Ardi Efraim Timbani;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotokopi yang terlegalisir Sertifikat Jaminan Fudisia Nomor W24.00005544.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21-01-2019 Jam 114038;
 40. Fotokopi yang terlegalisir Laporan *Appraisal* Kendaraan Nomor 1225/APP/XII/2019;
 41. Fotokopi yang terlegalisir Memorandum Analisa Kredit tanggal 15 November 2019;
 42. Fotokopi yang terlegalisir Memo Keputusan Kredit Komite Kredit tanggal 15 November 2019;
 43. Fotokopi yang terlegalisir Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor ADD/228/KAB MIDI/1119;
 44. Fotokopi yang terlegalisir Daftar Riwayat Angsuran;
 45. Fotokopi yang terlegalisir Surat Keputusan Direksi PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor 11/Dir.Sdm/Bpr-Ydp/0521 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Maksy Yonatan Wetesi;
 46. Fotokopi yang terlegalisir Surat Keputusan Direksi PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor 09/DIR.SDM/BPR-YDP/0421 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Aldy Tancaro;
 47. Fotokopi yang terlegalisir Surat Permohonan Peminjaman/Penukaran Dokumen/Jaminan Asli (SPPJ) dan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen/Jaminan Asli;
 48. Fotokopi yang terlegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Yaspis Dana Prima Nomor 007/SK.DIR/BPR-YDP/SDMV/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Melisa Mainti;
- Dikembalikan kepada pihak PT BPR Yaspis Dana Prima;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 283/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 23 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELISA MAINTI alias ICA bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan dengan sengaja dan melawan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELISA MAINTI alias ICA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari atas putusan hakim diberikan perintah lain dengan alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 254, Nama Pemegang Hak Viktor Rustian Timbani, Penerbitan Sertifikat Poso 15 September 2003;
Dikembalikan kepada Saksi Viktor Rustian Timbani;
 1. Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang Poso Kancapem/Unit, Unit Tentena Nomor B.124/5200/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Debitur Maksi Yonatan Wetesi dengan jumlah pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang [72] Kc Poso Kancapem/Unit: [5200] Unit Tentena Nomor SPH: PK 181113WE/5200/11/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Debitur Maksi Yonatan Wetesi dengan jumlah pinjaman Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 3. Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang [72] Kc Poso Kancapem/Unit: [5200] Unit Tentena Nomor SPH PK 1905R0W4/5200/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Debitur Maksi Yonatan Wetesi dengan jumlah pinjaman Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);



4. 1 (satu) lembar tanda terima yang isinya surat-surat: SK.NO KEP DIR. SDM.R.038/0617 dan SHM Nomor 254/SAOJO/atas nama Viktor R. Timbani Mei 2018;
 5. 1 (satu) lembar tanda terima yang isinya surat-surat: SK.NO KEP DIR. SDM.R.038/0617 dan SHM Nomor 254 atas nama Viktor R.Timbani tanggal 22 Mei 2019;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 7202040303890005 atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202041007090001 atas nama Adrian Wetesi;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 84.763.712.1-833.000 atas nama Maksi Yonatan Wetesi NIK 7202040303890005;
 9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Yaspis Dana Prima Nomor KEP.DIR.SDM.R.038/0617 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
 10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit yang bermohon atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
 11. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi atasan Pemohon Mengetahui/ Menyetujui Rikson Towengke;
 12. 2 (dua) lembar daftar rincian gaji atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
 13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya;
 14. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit Pemohon atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
 15. Surat Keputusan Direksi PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor KEP. DIR.SDM.R.015/0216/ tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan atas nama Melisa Mainti;
 16. Surat Keputusan Direksi PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor KEP. DIR.SDM.R.004/0610 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Malisa Mainti;
- Dikembalikan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena;
17. Surat Penyampaian Salinan Dokumen Kredit Saudara Viktor Rustian Timbani Nomor YDP-DIR/18/TTA/03/-2025;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi yang terlegalisir bermeterai Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Yaspis Dana Prima tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP/KUPEDES GOLBERTAP);
19. Nomor: 2025/Kc/XII/ADK/12/2010;
20. Nomor: Dir.02/BPR-Yaspis/12/2010/Tta;
21. Kredit 1 (Pertama);
22. Kredit 2 (Kedua/Top Up);
23. Fotokopi yang terlegalisir Surat Permohonan Kredit;
24. Fotokopi yang terlegalisir KTP Victor Rustian Timbani;
25. Fotokopi yang terlegalisir KTP Itoni Rotensulu;
26. Fotokopi yang terlegalisir KTP Ardi Efraim Timbani;
27. Fotokopi yang terlegalisir Kartu Keluarga Victor Rustian Timbani Nomor 7202040204140006;
28. Fotokopi yang terlegalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/04/K/VI/2009;
29. Fotokopi yang terlegalisir Laporan *Appraisal* Kendaraan Nomor 152/APP/2018;
30. Fotokopi yang terlegalisir lampiran foto jaminan mobil dan rumah tempat tinggal Caldep semuanya;
31. Fotokopi yang terlegalisir Laporan *Cash Flow* (Arus Kas) per bulan nasabah atas nama Victor Rustian Timbani.
32. Fotokopi yang terlegalisir Laporan Fasilitas Kredit dan Memo Keputusan Kredit SPK/KAB MIDI/66/0318;
33. Fotokopi yang terlegalisir Perjanjian Kredit Nomor SPK/KAB MIDI/66/0318;
34. Fotokopi yang terlegalisir Bukti Serah Terima Jaminan Kendaraan (mobil/motor) Nomor 20/BPK-Y/J-III/18;
35. Fotokopi yang terlegalisir jaminan mobil dan rumah tempat tinggal;
36. Fotokopi yang terlegalisir BPKB Nomor K-05809317. DN 811 EB;
37. Fotokopi yang terlegalisir faktur kendaraan bermotor atas nama Ardi Efraim Timbani;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi yang terlegalisir STNK Nomor DN 811 EB atas nama Ardi Efraim Timbani;
39. Fotokopi yang terlegalisir Buku Register Jaminan PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor 20 BPKB Nomor K-05809317 atas nama Ardi Efraim Timbani;
40. Fotokopi yang terlegalisir Sertifikat Jaminan Fudisia Nomor W24.000 05544.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21-01-2019 Jam 114038;
41. Fotokopi yang terlegalisir Laporan *Appraisal* Kendaraan Nomor 1225/APP/XII/2019.;
42. Fotokopi yang terlegalisir Memorandum Analisa Kredit tanggal 15 November 2019;
43. Fotokopi yang terlegalisir Memo Keputusan Kredit Komite Kredit tanggal 15 November 2019;
44. Fotokopi yang terlegalisir Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor ADD/228/KAB MIDI/1119;
45. Fotokopi yang terlegalisir daftar riwayat angsuran;
46. Fotokopi yang terlegalisir Surat Keputusan Direksi PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor 11/DIR.SDM/BPR-YDP/0521 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Maksi Yonatan Wetesi;
47. Fotokopi yang terlegalisir Surat Keputusan Direksi PT BPR Yaspis Dana Prima Nomor 09/DIR.SDM/BPR-YDP/0421 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Aldy Tancaro;
48. Fotokopi yang terlegalisir Surat Permohonan Peminjaman/Penukaran Dokumen/Jaminan Asli (Sppj) dan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen/Jaminan Asli;
49. Fotokopi yang terlegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Yaspis Dana Prima Nomor 007/SK.DIR/BPR-YDP/SDMV/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Melisa Mainti;
Dikembalikan kepada pihak PT BPR Yaspis Dana Prima;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 248/PID/2025/PT PAL tanggal 1 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 283/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 23 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid/2025/PN Ps yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2025, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tanggal 2 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena dalam memorinya tidak ada alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengaturan Pasal 372 KUHP, pengacuan pidananya diganti dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan Undang-Undang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa karena ketentuan Pasal 372 KUHP lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam perkara *a quo* akan diputus berdasarkan Pasal 372 KUHP tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mempunyai sikap atau niat jahat melakukan penggelapan dengan cara menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 254 milik Viktor Rustian Timbani, lalu secara melawan hukum bersama dengan Maksy menjadikannya sebagai agunan pinjaman pada Bank BRI Unit Tentena;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 254 milik Viktor Rustian Timbani karena sebelumnya diperuntukkan sebagai agunan pinjaman Viktor Rustian Timbani di Bank Yaspis tempat Terdakwa bekerja, namun ternyata oleh Terdakwa tidak dijadikan agunan tersebut melainkan Terdakwa simpan dan bahkan menjadikannya sebagai agunan pinjamannya di Bank BRI Unit Tentena;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tepat dipersalahkan telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan fakta sertifikat telah dikembalikan kepada Korban dan Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian, perlu disesuaikan menjadi pidana pengawasan berdasarkan Pasal 75 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di rasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 248/PID/2025/PT PAL tanggal 1 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 283/Pid.B/

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



2025/PN Pso tanggal 23 Oktober 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI POSO DI TENTENA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 248/PID/2025/PT PAL tanggal 1 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 283/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 23 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELISA MAINTI alias ICA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 2. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat:
 - syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu **8 (delapan) bulan**;
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Wendy Pratama Putra, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
t.t.d./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 366 K/Pid/2026